

1500832-41.2020.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Isabella Carvalho Esposito Braga

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2252763/2020 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 14081850 - DEL.SEC.GUARATINGUETA

PLANTÃO, 934/20/514 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 2252763 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá

Foro de Guaratinguetá

3ª Vara

Avenida Ariberto Pereira da Cunha, 280, Guaratinguetá-SP - cep 12516-410

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500832-41.2020.8.26.0621 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500832-41.2020.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2252763/2020 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 14081850 - DEL.SEC.GUARATINGUETA

PLANTÃO, 934/20/514 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 2252763 - DISE-

DEL.SEC.GUARATINGUETA, 934/20/514 - DISE- DEL.SEC.GUARATINGUETA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE MARCONDES FONTES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Isabella Carvalho Esposito Braga

Vistos.

FELIPE MARCONDES FONTES DA SILVA está sendo processado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, em 12/10/2020, por volta das 18h40min, na Rua Antenor de Vasconcelos Cardoso, Vila Comendador, nesta Comarca, guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 01 porção a granel e 08 invólucros de cocaína, 01 porção maior, 01 menor e 118 invólucros de crack e 1/2 tijolo e 07 porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, momento em que visualizaram o réu abaixado em terreno baldio, mexendo em algo. Em revista pessoal, encontraram a quantia de R\$ 5,00. Em diligências no local, localizaram os

entorpecentes.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de apreensão (fls. 14/15), fotografias (fls. 37/44) e exame químico-toxicológico (fls. 119/122).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 98/101), medida mantida a fls. 224/225, 234/235 e 250/251.

Defesa prévia (fls. 137/147).

A denúncia foi recebida em 23/11/2020 (fls. 165/167). Opostos embargos de declaração (fls. 170/174), manifestação do MP (fls. 178/179), os quais foram rejeitados (fls. 181/182).

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas de Acusação, duas de Defesa e interrogado o réu. Foi determinada a instauração de incidente de insanidade mental (fls. 214/215).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão, com a condenação do réu, observando-se a vasta quantidade e variedade das drogas, os maus antecedentes e reincidência (fls. 242/249).

A Defesa postulou a absolvição do acusado, diante da inexistência de provas. De forma subsidiária, a aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas (fls. 258/268).

Em apenso, incidente de insanidade, cujo resultado não apontou ser o acusado inimputável ou semi imputável.

É o relatório. Fundamento e decido.

Encerrada a instrução criminal, a ação penal é improcedente.

Não obstante a materialidade restar comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de apreensão (fls. 14/15) e exame químico-toxicológico (fls. 119/122), não foram produzidas provas suficientes da autoria do crime.

A testemunha Adilson Cláudio, policial militar, disse que o réu foi visto abaixado e tentou sair. Fizeram a abordagem e encontraram R\$ 5,00 com ele. No local onde mexia, foram encontradas as drogas. Não foram encontrados entorpecentes com ele. Ele alegou que era usuário, mas o depoente não achou possível, pois o acusado estava mexendo, guardando a droga. Estava sozinho e não aparentava estar drogado. Nunca tinha abordado o réu.

O policial Alexandre Ferraz narrou que estavam em patrulhamento, entraram nesse terreno que é conhecido como Vila Socó, local conhecido pelo tráfico e consumo de drogas. No final do terreno, o réu estava abaixado, mexendo no terreno. Tentou fugir e foi abordado, com ele foi localizado R\$ 5,00. No local em que estava mexendo, os policiais perceberam que ele tentava enterrar/desenterrar as porções de droga. O réu negou o crime, disse que a droga não era dele. O acusado estava sozinho. Aparentava estar perturbado, mas não agressivo. A irmã disse que ele tinha problema psicológico, que esteve internado e estava sem medicamento. Não sabe se estava drogado. A quantidade de droga encontrada era considerável, em torno de meio quilo, não sendo quantidade de usuário. Não sabe se ele morava perto do local. Não o conhecia.

Ana Cláudia Marcondes, irmã do acusado, disse que ele não é traficante, mas sim usuário. Tem esquizofrenia e faz uso de drogas e bebidas. No dia dos fatos, ele

estava na hora e lugar errado. Ele não tinha condições de estar com a quantidade de drogas encontrada. Ele morava com a mãe da depoente e outro irmão. Seu outro irmão também usuário e pediu pra ele buscar R\$ 5,00 de maconha. A maconha seria para os dois. Sua mãe e o outro irmão possuem um restaurante e o réu ajuda no lugar, além de varrer e auxiliar em casa e vigiar carros. Ele morava no mesmo bairro em que foi preso. Ele faz uso de maconha e crack, já foi internado várias vezes. A esquizofrenia se iniciou aos 13 anos e, desde então, são várias internados em clínicas. Alguns documentos se perderam por incêndio que ele causou, mas existem outros documentos. Ele foi internado em medida de segurança. Ele possui passagens por outros delitos.

Sua irmã, Ana Lúcia Marcondes, foi até a DP quando lhe ligaram, no dia da prisão. Seu outro irmão disse que mandou o réu comprar R\$ 5,00 de maconha e que foi pego. Se assustou com a quantidade de droga, pois seu irmão é usuário, tem problema psiquiátrico. Conversou com o acusado na hora e ele falou que tinha ido comprar pro Dito, seu irmão. Os investigadores já conhecem o problema do réu. Ele ficava mais internado. Ficou por um tempo como andarilho, fazendo até B0 de seu desaparecimento. Ele não respondeu por tráfico antes. Acha que seu outro irmão não quer ser ouvido por medo, por também ser usuário. O acusado fazia tratamento e tomava medicamento controlado.

O réu, em seu interrogatório, negou os fatos. É usuário de maconha, cocaína e bebe, mas não é traficante. Estava entre a rua Antenor Vasconcelos e a descida, a mais de 150/200 metros do local onde as drogas estavam. Não estava com mão na droga, ao lhe abordarem, falaram que ele era traficante e não usuário. Não viu a droga. O dinheiro encontrado era pra comprar maconha ou tomar um refrigerante. Já foi forjado antes pelos mesmos policiais. Já foi traficante há muito tempo atrás, mas não é mais. Já foi preso e processado. Estava trabalhando no restaurante da família, recebendo aproximadamente R\$ 30,00 por dia. Toma remédio controlado.

Assim, encerrada a instrução, há fundada dúvida acerca da autoria do delito.

Com efeito, a prova colhida, consistente essencialmente nos depoimentos, não foi capaz de conduzir a um juízo de certeza de que o réu guardava e mantinha em depósito as drogas apreendidas, com a finalidade de traficá-las.

De fato, em que pesem os policiais tenham relatado abordarem o acusado após ele ter mexido no terreno em que as drogas foram encontradas, não há elemento probatório que demonstre, acima de dúvida razoável, que os entorpecentes pertenciam ao réu e que ele estava no local para comercializar ou vigiar as drogas.

Em revista pessoal, com o acusado somente foi encontrado valor baixo (R\$ 5,00), que não indica que estava realizando comércio de drogas. De outro modo, como relataram, o local é conhecido pela prática de tráfico de drogas, o que significa também que é frequentando não só por traficantes, mas também por usuários, que parece ser o caso dos acusados.

Narraram, por fim, que ao indagar o acusado, ele informou que era apenas usuário, não possuindo nada de ilícito em seu poder. Neste ponto, inexiste dúvida sobre a condição do acusado, conforme relatado por ele e seus familiares, bem como demonstrado pelos documentos acostados (fls. 273/294).

Frise-se que foi instaurado incidente de insanidade mental, em que se concluiu que, ao tempo da ação imputada, o réu era plenamente capaz de entender e de se autodeterminar (fls. 37/41 do apenso nº 0000496-19.2021.8.26.0220).

Não se olvide terem os policiais militares exercido sua função de modo a atuar na repressão ao nefasto tráfico de drogas. Contudo, no caso concreto, a somatória dos elementos apresentados não se revelou suficiente à condenação, remanescendo dúvida

quanto à posse dos entorpecentes, sendo de rigor a absolvição.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e o faço para ABSOLVER o réu FELIPE MARCONDES FONTES DA SILVA, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Caso ainda pendente, determino a destruição dos entorpecentes apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Determino a restituição da quantia apreendida, tendo em vista que não há, nos autos, elemento que indiquem sua utilização para a prática do crime.

Fixo honorários em favor da patrona nomeada conforme tabela do Convênio OAB/DPGE. Expeça-se certidão independentemente de requerimento após o trânsito em julgado.

Oportunamente, arquivem-se. P.I.C.

Guaratinguetá, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA